ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ)

> Образец подготовлен редакцией besa-g.com по нормам главы 35 ГК РФ (наём жилого помещения), данные проверены 30.10.2026. Это не юридическая консультация: заполните пустые поля, удалите лишние варианты в скобках и при сложной ситуации покажите договор юристу.

г. _____ «___» _____ 20___ г.

Наймодатель: гражданин(ка) РФ _____, паспорт серия _____ № _____, выдан _____ «___» _____ ____ г., зарегистрирован(а) по адресу: _____, телефон: _____, с одной стороны, и

Наниматель: гражданин(ка) _____, паспорт серия _____ № _____, выдан _____ «___» _____ ____ г., зарегистрирован(а) по адресу: _____, телефон: _____, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Наймодатель передаёт Нанимателю за плату во владение и пользование для проживания квартиру по адресу: _____ (далее — Квартира).

1.2. Характеристики Квартиры: кадастровый номер _____, общая площадь ____ кв. м, количество комнат ____, этаж ____.

1.3. Квартира принадлежит Наймодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской из ЕГРН от «___» _____ 20___ г. № _____. Если у Квартиры несколько собственников, их письменное согласие на сдачу прилагается к договору.

1.4. Наймодатель гарантирует, что Квартира не продана, не находится под арестом и не обременена правами третьих лиц, кроме: _____ (например: «залог в пользу банка _____, согласие банка на сдачу получено»).

1.5. Вместе с Нанимателем в Квартире постоянно проживают: _____ (ФИО, год рождения). Другие лица могут проживать постоянно только с письменного согласия Наймодателя.

1.6. Состояние Квартиры, имущество в ней и показания счётчиков фиксируются в Акте приёма-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью договора.

2. Срок договора

2.1. Договор заключён на срок с «___» _____ 20___ г. по «___» _____ 20___ г.

2.2. Если срок договора меньше одного года, договор является краткосрочным и государственной регистрации не подлежит. Если срок составляет один год и более, обременение Квартиры регистрируется в Росреестре (ст. 674 ГК РФ); заявление Стороны подают в течение ____ дней после подписания, госпошлину оплачивает _____.

2.3. О намерении продлить договор Стороны сообщают друг другу письменно не позднее чем за ____ дней до окончания срока. Продление оформляется новым договором или дополнительным соглашением.

3. Плата за наём

3.1. Плата за наём составляет _____ (_____) рублей в месяц.

3.2. Плата вносится ежемесячно вперёд, не позднее ____ числа текущего месяца, переводом на счёт (карту) Наймодателя: _____ или иным способом по письменному соглашению Сторон. Платёжный документ подтверждает оплату.

3.3. При подписании договора Наниматель вносит плату за первый месяц.

3.4. Размер платы может быть изменён не чаще одного раза в ____ месяцев и не более чем на ____ % с письменным уведомлением Нанимателя не менее чем за 30 дней. Иное изменение платы возможно только по соглашению Сторон.

4. Обеспечительный платёж

4.1. При подписании договора Наниматель вносит обеспечительный платёж (ст. 381.1 ГК РФ) в размере _____ рублей.

4.2. Из обеспечительного платежа Наймодатель вправе удержать: задолженность по плате за наём; неоплаченные коммунальные платежи, которые по договору вносит Наниматель; стоимость ремонта повреждений Квартиры и имущества сверх естественного износа, зафиксированных в Акте возврата.

4.3. Обеспечительный платёж возвращается Нанимателю за вычетом удержаний в течение ____ дней после подписания Акта возврата Квартиры либо, по соглашению Сторон, засчитывается в плату за последний месяц.

4.4. Об удержании Наймодатель письменно сообщает Нанимателю с указанием суммы и причины.

5. Коммунальные и иные платежи

5.1. Наниматель оплачивает по показаниям счётчиков и квитанциям: электроэнергию, холодную и горячую воду, водоотведение, газ, а также интернет и _____.

5.2. Наймодатель оплачивает взносы на капитальный ремонт, плату за содержание жилого помещения, налог на имущество и _____.

5.3. Наниматель передаёт показания счётчиков и копии оплаченных квитанций Наймодателю ежемесячно до ____ числа.

6. Права и обязанности Наймодателя

6.1. Наймодатель обязан: передать Квартиру по Акту в день подписания договора или «___» _____ 20___ г.; обеспечивать работу инженерного оборудования, которое не вышло из строя по вине Нанимателя; не препятствовать регистрации Нанимателя и проживающих с ним лиц по месту пребывания на срок договора.

6.2. Наймодатель вправе посещать Квартиру для проверки её состояния не чаще ____ раза в месяц в согласованное с Нанимателем время, предупредив не менее чем за ____ часа. При аварии — в любое время с уведомлением Нанимателя.

7. Права и обязанности Нанимателя

7.1. Наниматель обязан: использовать Квартиру только для проживания; своевременно вносить плату и платежи по разделу 5; бережно относиться к Квартире и имуществу; соблюдать права соседей и правила пользования жилыми помещениями; немедленно сообщать Наймодателю об авариях и неисправностях; при окончании договора вернуть Квартиру по Акту возврата в состоянии, в котором её получил, с учётом естественного износа.

7.2. Наниматель не вправе без письменного согласия Наймодателя: производить перепланировку и переустройство; сдавать Квартиру или её часть в поднаём; менять замки входной двери.

7.3. Домашние животные: ☐ разрешены (какие: _____) ☐ запрещены. Курение в Квартире: ☐ разрешено ☐ запрещено.

7.4. Наниматель вправе пользоваться имуществом, указанным в Акте, и пускать гостей с учётом правил, согласованных Сторонами.

8. Ответственность Сторон

8.1. За просрочку платы за наём Наниматель уплачивает пени в размере ____ % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

8.2. Наниматель возмещает ущерб, причинённый Квартире и имуществу по его вине или по вине лиц, проживающих с ним или приглашённых им.

8.3. Наймодатель не отвечает за вещи Нанимателя, кроме случаев, когда вред причинён по вине Наймодателя.

9. Расторжение договора

9.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.

9.2. Наниматель вправе расторгнуть договор, письменно предупредив Наймодателя не менее чем за три месяца (п. 1 ст. 687 ГК РФ), если Стороны не подпишут соглашение о расторжении на иной срок.

9.3. Наймодатель вправе требовать расторжения договора в судебном порядке по основаниям ст. 687 ГК РФ: невнесение платы, порча Квартиры, систематическое нарушение прав соседей, использование Квартиры не по назначению.

9.4. Для краткосрочного договора (до одного года) Стороны согласовали, что Наймодатель вправе отказаться от договора во внесудебном порядке, письменно уведомив Нанимателя за ____ дней, в следующих случаях: просрочка платы за наём более чем на ____ дней два раза подряд; повреждение Квартиры, подтверждённое актом; сдача Квартиры в поднаём без согласия Наймодателя. (Основано на Постановлении Конституционного суда РФ от 02.06.2022 № 23-П. Для договора на год и более удалите этот пункт.)

9.5. При прекращении договора Наниматель освобождает Квартиру и передаёт ключи по Акту возврата не позднее последнего дня срока или дня расторжения.

10. Заключительные положения

10.1. Споры Стороны решают переговорами, а при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Квартиры.

10.2. Уведомления направляются в письменной форме по адресам из договора или через мессенджер/электронную почту: Наймодатель — _____, Наниматель — _____. Сообщения через эти каналы Стороны признают письменными.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны (если договор регистрируется в Росреестре — в трёх).

10.4. Приложения: № 1 — Акт приёма-передачи с описью имущества; № 2 — копия выписки из ЕГРН; № 3 — согласие сособственников / банка (при наличии).

Подписи Сторон

Наймодатель	**Наниматель**
ФИО: _____	ФИО: _____
Подпись: _____	Подпись: _____
Дата: «___» _____ 20___ г.	Дата: «___» _____ 20___ г.